



PUTUSAN

Nomor 1014/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Eka Kurniawan
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 15 Januari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kampung Beting RT.04/RW.09 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS (Dishub)
Pendidikan : SMK

Terdakwa II

Nama lengkap : Restiana Binti Rosano Boyke
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 09 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Manggar Blok Y Gg.I/26 RT.04/RW.08 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SMK

Para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik Polsek Koja sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1069/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 2 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1069/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 2 September 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I EKA KURNIAWAN dan terdakwa II RESTIANA Binti ROSANO BOYKE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ""yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal kebenarannya harus dinyatakan akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa : 1 (satu) Pasang Buku Nikah dengan Nomor : 404/089/V/2018, atas nama EKA KURNIAWAN (Duda) dan RESTIANA (Janda) Dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) buah bukp nikah asli dengan nomor : 385/95/III/2008, atas nama MUHAMAD NURDIN dan RESTIANA Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD NURDIN
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1410/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa EKA KURNIAWAN bersama-sama dengan terdakwa RESTIANA Binti ROSANO BOYKE pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau pada waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa RESTIANA Binti ROSANO BOYKE yang terletak di Sawah Baru Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Kojak Jakarta Utara, DKI Jakarta, yang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyuruh memasukkan dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I EKA KURNIAWAN yang telah menikah dengan saksi FITRI CHATUN mengajak terdakwa II RESTIANA Binti ROSANO BOYKE yang telah menikah dengan saksi MUHAMAD NURDIN (berdasarkan buku nikah nomor 5501457 yang dikeluarkan oleh KUA Babelan Bekasi, Jawa Barat) kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I EKA KURNIAWAN dan terdakwa RESTIANA Binti ROSANO BOYKE melangsungkan pernikahan di rumah terdakwa RESTIANA lalu terdakwa menyuruh saudara LEHA (DPO) untuk merubah dalam buku nikah terdakwa I EKA KURNIAWAN menjadi DUDA sedangkan terdakwa II RESTIANA menjadi JANDA yang dikeluarkan oleh KUA Kojak Jakarta Utara, kemudian buku nikah tersebut diberikan kepada terdakwa I EKA KURNIAWAN dan terdakwa II RESTIANA oleh saudara LEHA (DPO);
- Bahwa selanjutnya terdakwa I EKA KURNIAWAN dan terdakwa II RESTIANA dengan membawa buku nikah dengan keterangan JANDA dan DUDA tersebut mengontrak rumah di daerah Kampung Sawah Baru, Kecamatan Kojak, Jakarta Utara lalu terdakwa II RESTIANA memberikan fotocopy buku nikah terdakwa I EKA KURNIAWAN dan terdakwa II RESTIANA kepada saksi M.QOSIM selaku Ketua Rt setempat, lalu terdakwa II RESTIANA dan terdakwa I EKA KURNIAWAN tinggal bersama di rumah kontrakan tersebut;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1410/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku nikah yang menerangkan bahwa terdakwa I EKA KURNIAWAN adalah DUDA sedangkan terdakwa II RESTIANA adalah JANDA yang dikeluarkan oleh KUA KOJA, Jakarta Utara adalah buku nikah yang tidak dikeluarkan oleh KUA Koja, Jakarta Utara dan buku nikah tersebut tidak terdaftar di Kantor KUA Koja, Jakarta Utara ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa I EKA KURNIAWAN dan terdakwa II RESTIANA mengakibatkan saksi MUHAMAD NURDIN mengalami kerugian karena saksi MUHAMAD NURDIN adalah suami sah dari terdakwa II RESTIANA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa EKA KURNIAWAN bersama-sama dengan terdakwa RESTIANA Binti ROSANO BOYKE pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau pada waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa RESTIANA Binti ROSANO BOYKE yang terletak di Sawah Baru Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Kojak Jakarta Utara, DKI Jakarta, yang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I EKA KURNIAWAN yang telah menikah dengan saksi FITRI CHATUN menikah dengan terdakwa II RESTIANA Binti ROSANO BOYKE yang telah menikah dengan saksi MUHAMAD NURDIN (berdasarkan buku nikah nomor 5501457 yang dikeluarkan oleh KUA Babelan Bekasi, Jawa Barat) kemudian terdakwa I EKA KURNIAWAN dan terdakwa RESTIANA Binti ROSANO BOYKE mendapatkan buku nikah dengan keterangan DUDA dan JANDA yang dikeluarkan oleh KUA Koja, Jakarta Utara dari saudara LEHA (DPO), kemudian dengan adanya buku nikah tersebut, terdakwa I EKA KURNIAWAN dan terdakwa II RESTIANA Binti ROSANO BOYKE mengontrak rumah di daerah Kampung Sawah Baru, Kecamatan Koja Jakarta Utara lalu terdakwa RESTIANA Binti ROSANO BOYKE memberikan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1410/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



fotocopy buku nikah terdakwa I EKA KURNIAWAN dan terdakwa II RESTIANA Binti ROSANO BOYKE kepada saksi M.QOSIM selaku Ketua Rt setempat kemudian terdakwa RESTIANA Binti ROSANO BOYKE dan terdakwa EKA KURNIAWAN tinggal bersama di rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa buku nikah yang menerangkan bahwa terdakwa I EKA KURNIAWAN adalah DUDA sedangkan terdakwa II RESTIANA Binti ROSANO BOYKE adalah JANDA yang dikeluarkan oleh KUA KOJA, Jakarta Utara adalah buku nikah yang tidak dikeluarkan oleh KUA Koja, Jakarta Utara dan buku nikah tersebut tidak tercatat atau terdaftar di Kantor KUA Koja, Jakarta Utara ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa I EKA KURNIAWAN dan terdakwa II RESTIANA Binti ROSANO BOYKE mengakibatkan saksi MUHAMAD NURDIN mengalami kerugian karena saksi MUHAMAD NURDIN adalah suami sah dari terdakwa RESTIANA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMAD NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam kasus tindak Turut serta melakukan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 14.00 Wib, di Sawah Baru Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara;
- Bahwa pelaku tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa Restiana tersebut pada tahun 2008 di KUA Babelan Bekasi Jawa Barat dan saksi mendapatkan buku nikah dengan nomor 5501457;
- Bahwa awalnya saksi telah menikah dengan Terdakwa Restiana pada tahun-2008 dan mempunyai 3 orang anak,



pada saat itu saksi bersama dengan Terdakwa Restiana sempat tinggal di Jakarta, namun kemudian saksi bekerja di Bangka tahun 2018' akan tetapi Terdakwa Restiana tidak mau ikut ke Bangka, kemudian saksi kena kasus perjudian dan ditahan di Bangka selama 9 bulan, disitulah Terdakwa Restiana telah menikah dengan Terdakwa Eka Kurniawan, kemudian setelah saksi bebas menjalani hukuman, pada bulan Februari 2019, saksi kembali pulang ke Jakarta dan tinggal bersama dengan istri dan 3 anak saksi tersebut, namun ternyata Terdakwa Restiana sering keluar rumah meninggalkan anak-anak yang akhirnya saksi ketahui bahwa Terdakwa Restiana bersama dengan Terdakwa Eka Kurniawan;

- Bahwa dengan adanya perbuatan tersebut saksi menegur keduanya agar mengakhiri hubungannya namun sampai sekarang keduanya masih terus berhubungan. Atas kejadian maka saksi melaporkan ke Polsek Koja;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Restiana telah menikah dengan Terdakwa Eka Kurniawan yaitu setelah saksi diberitahu oleh Pari yang memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa Restiana telah menikah dengan Terdakwa Eka Kurniawan sedangkan bukti pernikahan keduanya adalah foto copy buku nikah atas nama keduanya nomor : 404/089/V/2018 namun setelah saksi cek di KUA Koja Jakarta Utara ternyata pernikahan Terdakwa Restiana dan Terdakwa Eka Kurniawan tidak terdaftar di KUA Koja Jakarta Utara

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. M. QOSIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam kasus tindak Turut serta melakukan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik;

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Terdakwa Restiana dengan Terdakwa Eka Kurniawan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kampung Sawah Baru Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara;



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat bulan Maret 2019 sekira jam 01.00 Wib, saat itu ibunya Terdakwa Restiana bersama dengan keluarganya dan juga istrinya Terdakwa Eka Kurniawan mendatangi kontrakan yang ditempati oleh Terdakwa Restiana bersama dengan Terdakwa Eka Kurniawan, disitulah akhirnya saksi ketahui bahwa Terdakwa Eka Kurniawan masih mempunyai seorang istri begitu juga dengan Terdakwa Restiana masih sebagai istrinya saksi Muhamad Nurdin;
- Bahwa saksi sebelumnya juga mengenal Para Terdakwa karena saksi sebagai Ketua RT setempat sedangkan Para Terdakwa adalah sebagai warga yang mengontrak di wilayah saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tinggal satu kontrakan pada bulan Februari 2019 kemudian saksi sempat meminta identitas Para Terdakwa tersebut dan saksi sempat menanyakan Para Terdakwa berstatus sebagai suami istri atau tidak namun saat itu Para Terdakwa tidak memberikan identitas dan hanya mengaku bahwa Para Terdakwa tersebut adalah suami istri
- Bahwa Para Terdakwa memang mengaku sebagai suami istri kemudian sekira bulan Februari 2019, saksi meminta identitas Para Terdakwa kepada ibunya Terdakwa Restina, disitulah kemudian ibunya Terdakwa Restina memberikan fotocopy buku nikah dan fotocopy KTP serta KK yang tertera nama kedua tersangka tersebut;
- Bahwa saksi adalah ketua RT.04 yang beralamat sebagaimana tersebut diatas, sekira bulan Februari 2019 Para Terdakwa mengontrak bersama-sama di wilayah tersebut diatas, kedua pelaku mengaku sebagai suami istri selanjutnya setelah saksi meminta identitas kepada Para Terdakwa maka selanjutnya ibunya restiana memberikan foto copy buku nikah dan foto copy KTP serta foto copy KK kepada saksi. Awalnya saksi tidak mengetahui Para Terdakwa tersebut mendatangi kontrakan yang dikontrak oleh Para Terdakwa maka disitulah saksi mengetahui bahwa keduanya masih sama-sama mempunyai keluarga masing-masing.;
- Bahwa sekira bulan Maret 2019 maka datanglah saksi Muhamad Nurdin yang memberitahukan bahwa dirinya adalah suami syahnya Terdakwa Restiana, selanjutnya saksi Muhamad Nurdin, saksi kasih foto cupy buku nikah yang tertera nama kedua pelaku. Kemudian saksi Muhamad Nurdin mengecek foto copy buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah tersebut ke kantor KUA Koja Jakarta Utara dan ternyata tidak terdaftar di KUA Jakarta Utara, sehubungan dengan kejadian tersebut maka saksi memberikan keterangan sebagai saksi di Polsek Koja

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Ahli yang bernama Kusmadi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Kantor KUA Koja sejak tahun 2016 dan jabatan ahli sebagai JPU '(Jabatan Fungsional Umum) yang sehari-hari mengurus berkas / dokumen pernikahan;;
- Bahwa prosedur permohonan pembuatan buku nikah dari KUA Koja yaitu Pemohon meminta pengantar RT/RW, Surat pernyataan jejak atau perawan, Permohonan meminta surat N1 (keterangan untuk menikah), N2 (surat keterangan asal usul), permohonan membawa persyaratan identitas KTP, KK, AKTE berikut NI, N2, N3, dan N4 untuk mendaftar ke KUA, setelah berkas pemohon masuk ke KUA langsung diperiksa / diteliti status pemohon dan sebagainya, selanjutnya penghulu datang ke acara pernikahan untuk mencatat administrasi dengan membawa buku nikah;
- Bahwa setiap pasang buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA memang memiliki ciri-ciri khusus untuk melihat keasliannya pada penampilan fisik keasliannya yang dapat ahli terangkan sebagai berikut : dari blangko buku nikah diantaranya warna buku nikah yang asli berwarna Hijau dan Cokelat, buku nikah memiliki nomor register yang tercatat atau terdaftar pada kantor KUA yang mengeluarkan, yang menanda tangani buku nikah adalah kepala KUA yang menjabat, hologram pada buku nikah, stempel nama Kepala KUA yang ada di buku nikah berbeda dengan yang aslinya setelah diteliti cara penulisan nama dan gelar dipisahkan dengan tanda titik yang seharusnya koma;
- Bahwa setelah diteliti terhadap buku nikah atas nama EKA KURNIAWAN dan RESTIANA, dapat ahli terangkan sebagai berikut : buku nikah tersebut dilihat dari warna yang coklat terang tidak sama dengan aslinya, nomor register dari buku nikah tidak tercatat pada akta nikah (Model N) di KUA Koja. Tanda tangan Pejabat KUA tidak sama / dipalsukan, stempel juga berbeda dengan stempel asli KUA Koja
- Bahwa setelah- diteliti dan dilakukan pengecekan terhadap nomor register dari 1 pasang buku nikah dengan nomor : 404/089/V/2018, tersebut dari nomor register tidak tercatat atau terdaftar pada buku register akta nikah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1410/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(model N) KUA Koja, sehingga barang bukti berupa buku nikah tersebut bukan dikeluarkan dari Kantor KUA dan merupakan buku nikah palsu
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Para Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib, di Sawah Baru Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa Eka Kurniawan menikah dengan seorang perempuan yaitu Terdakwa Restiana;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Eka Kurniawan sudah pernah menikah pada tahun 2001, menikah di KUA Tanjung Priok Jakarta Utara dengan Fitri Chatun dan sampai sekarang masih menjadi istri Terdakwa Eka Kurniawan yang sah, dan sampai sekarang FITRI masih tinggal serumah dengan Terdakwa Eka Kurniawan;
- Bahwa saat itu Terdakwa Restiana mempunyai suami yaitu Muhamad Nurdin namun katanya sudah lama tidak menafkahi Terdakwa Restiana dan ketiga anaknya, Terdakwa Restiana juga mengatakan masih mempunyai seorang istri, karena Terdakwa Eka Kurniawan dan Terdakwa Restiana sudah saling cocok dan untuk menghindari zinah maka Terdakwa Eka Kurniawan dan Terdakwa Restiana setuju menikah dan keluarga Terdakwa Restiana juga setuju, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu jpta rupiah) untuk mengurus pernikahan Terdakwa, disitulah kemudian tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa menikah dengan Terdakwa Restiana di rumah orang tua Terdakwa Restiana, saat itu ada pengulunya dan juga ada kedua orang tuanya Terdakwa Restiana sedangkan dari keluarga dan istri Terdakwa Eka Kurniawan saat itu tidak ada yang mengetahuinya. Setelah Terdakwa Eka Kurniawan menikah dengan Terdakwa Restiana maka keluarlah buku nikah atas nama Terdakwa Eka Kurniawan dan Terdakwa Restiana;
- Bahwa saat itu Terdakwa Eka Kurniawan tidak sempat melihat buku nikah, selanjutnya dengan status yang tertera di foto copy buku nikah tersebut maka status Terdakwa Eka Kurniawan adalah sebagai duda dan Terdakwa Restiana sebagai janda;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan hal tersebut dengan maksud agar pernikahan Para Terdakwa tidak ada masalah dan Para Terdakwa bisa melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa Restiana, kemudian setelah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1410/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tinggal mengotrak di daerah kampung sawah baru Rt.04/09 Kel. Rawa Badak Utara Koja Jakarta Utara

- Bahwa Para Terdakwa mengontrak di alamat tersebut maka datanglah ketua Rt setempat, menanyakan identitas Para Terdakwa, disitulah kemudian ibunya Terdakwa Restiana memberikan fotocopy atas nama Para Terdakwa kepada ketua Rt. setempat, pada tanggal 12 Maret 2019 saat itu istri Terdakwa Eka Kurniawan yaitu Fitri datang ke kontrakkan dimana Para Terdakwa tinggal mengontrak bersama dan akhirnya pernikahan Para Terdakwa diketahui oleh Fitri dan diketahui oleh Muhamad Nurdin kemudian buku nikah atas nama Para Terdakwa disobek-sobek oleh Fitri dan dibuang. Pada tanggal 12 Maret 2019, Terdakwa Eka Kurniawan membuat surat pernyataan yang isinya bahwa menceraikan Terdakwa Restiana;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengubah status tersangka menjadi duda dan janda di buku nikah sesuai fotocopy buku nikah tersebut dengan maksud agar pernikahan Para Terdakwa tidak ada masalah namun awalnya Para Terdakwa tidak mengetahui kalau pernikahan Para Terdakwa ada buku nikahnya yang jelas yang mengurusnya adalah ibunya Terdakwa Restiana, pernikahan Para Terdakwa tidak sepengetahuan atau seijin istri terdakwa

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) pasang Buku Nikah palsu Nomor 404/089/V/2018 atas nama Eka Kurniawan (Duda) dan Restiani (Janda), dan 1 (satu) Buku Nikah asli Nomor 385/95/III/2018 atas nama Muhamad Nurdin dan Restiana dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Para Terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib, di Sawah Baru Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa Eka Kurniawan menikah dengan seorang perempuan yaitu Terdakwa Restiana;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Eka Kurniawan sudah pernah menikah pada tahun 2001, menikah di KUA Tanjung Priok Jakarta Utara dengan Fitri

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1410/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Chatun dan sampai sekarang masih menjadi istri Terdakwa Eka Kurniawan yang sah;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan hal tersebut dengan maksud agar pernikahan Para Terdakwa tidak ada masalah dan Para Terdakwa bisa melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa Restiana, kemudian setelah Para Terdakwa tinggal mengotrak di daerah kampung sawah baru Rt.04/09 Kel. Rawa Badak Utara Koja Jakarta Utara
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengubah status tersangka menjadi duda dan janda di buku nikah sesuai fotocopy buku nikah tersebut dengan maksud agar pernikahan Para Terdakwa tidak ada masalah namun awalnya Para Terdakwa tidak mengetahui kalau pernikahan Para Terdakwa ada buku nikahnya yang jelas yang mengurusnya adalah ibunya Terdakwa Restiana, pernikahan Para Terdakwa tidak sepengetahuan atau seijin istri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan salah satu dakwaan tersebut yaitu dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal, Para Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu
3. dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran
4. Diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian
5. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

ad.1. Unsur "barangsiapa":



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini yang dijadikan Para Terdakwa adalah Eka Kurniawan dan Restiani binti Rosano Boyke, dimana saat diadakan pemeriksaan dipersidangan ternyata apa yang tertera dalam identitasnya diakui kebenarannya dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama berlangsungnya tanya jawab di dalam persidangan ternyata mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik dan lancar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian menurut pengamatan Majelis Hakim Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;
ad.2.Unsur: Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan juga barang bukti yang terungkap didalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Sawah Baru Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara, terdakwa I EKA KURNIAWAN dan terdakwa II RESTIANA Binti ROSANO BOYKE melangungkan pernikahan dengan meminta saudari LEHA (DPO) untuk melakukan pengurusan buku nikah dan buku nikah yang diterima oleh para terdakwa seolah-olah dikeluarkan oleh KUA Koja Jakarta Utara yang berisi keterangan antara lain menyatakan terdakwa I EKA KURNIAWAN berstatus DUDA sedangkan terdakwa II RESTIANA Binti ROSANO BOYKE berstatus JANDA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;
ad.3.Unsur: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangan sesuai dengan kebenaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Sawah Baru Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja Jakarta Utara, terdakwa I EKA KURNIAWAN dan terdakwa II RESTIANA Binti ROSANO BOYKE melangungkan pernikahan dengan meminta saudari LEHA (DPO) untuk melakukan pengurusan buku nikah dan buku nikah yang diterima oleh para terdakwa seolah-olah dikeluarkan oleh KUA Koja Jakarta Utara yang berisi keterangan antara lain menyatakan terdakwa I EKA KURNIAWAN berstatus DUDA sedangkan terdakwa II RESTIANA Binti ROSANO BOYKE berstatus JANDA;

Menimbang, bahwa terdakwa I EKA KURNIAWAN dan terdakwa II RESTIANA Binti ROSANO BOYKE dengan membawa buku nikah yang terdapat keterangan JANDA dan DUDA tersebut ke kontrakkannya di daerah Kampung Sawah Baru, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dan terdakwa II RESTIANA Binti ROSANO BOYKE memberikan fotocopynya kepada saksi M.QOSIM selaku Ketua RT setempat;

Menimbang, bahwa buku nikah yang menerangkan bahwa terdakwa I EKA KURNIAWAN berstatus DUDA dan terdakwa II RESTIANA Binti ROSANO BOYKE bertatus JANDA tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh KUA Koja Jakarta Utara dan tidak terdaftar di Kantor KUA Koja, Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;
ad.4.Unsur: Diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Sawah Baru Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja Jakarta Utara, terdakwa I EKA KURNIAWAN dan terdakwa II RESTIANA Binti ROSANO BOYKE melangungkan pernikahan dengan meminta saudari LEHA (DPO) untuk melakukan pengurusan buku nikah dan buku nikah yang diterima oleh para terdakwa seolah-olah dikeluarkan oleh KUA Koja Jakarta Utara yang berisi keterangan antara lain menyatakan terdakwa I EKA KURNIAWAN berstatus DUDA sedangkan terdakwa II RESTIANA Binti ROSANO BOYKE berstatus JANDA;

Menimbang, bahwa buku nikah yang menerangkan bahwa terdakwa I EKA KURNIAWAN berstatus DUDA dan terdakwa II RESTIANA Binti ROSANO BOYKE bertatus JANDA tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh KUA Koja Jakarta Utara dan tidak terdaftar di Kantor KUA Koja, Jakarta Utara. Bahwa atas perbuatan terdakwa I EKA KURNIAWAN dan terdakwa II RESTIANA Binti ROSANO BOYKE mengakibatkan saksi MUHAMAD NURDIN mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian karena saksi MUHAMAD NURDIN adalah suami sah dari terdakwa II RESTIANA Binti ROSANO BOY

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.4.Unsur: Diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal . 21 Mei 2018 sekira jam 14.00 Wib bertempat di Sawah Baru Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja Jakarta Utara, terdakwa I EKA KURNIAWAN dan terdakwa II RESTIANA Binti ROSANO BOYKE melangungkan pernikahan dengan meminta saudari LEHA (DPO) untuk melakukan pengurusan buku nikah dan buku nikah yang diterima oleh para terdakwa seolah- olah dikeluarkan oleh KUA Koja Jakarta Utara yang berisi keterangan antara lain menyatakan terdakwa I EKA KURNIAWAN berstatus DUDA sedangkan terdakwa II RESTIANA Binti ROSANO BOYKE berstatus JANDA;

Menimbang, bahwa terdakwa I EKA KURNIAWAN dan terdakwa II RESTIANA Binti ROSANO BOYKE dengan membawa buku nikah yang terdapat keterangan JANDA dan DUDA tersebut ke kontrakkannya di daerah Kampung Sawah Baru, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dan terdakwa II RESTIANA Binti ROSANO BOYKE memberikan fotocopynya kepada saksi M.QOSIM selaku Ketua RT setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1410/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) pasang Buku Nikah palsu Nomor 404/089/V/2018 atas nama Eka Kurniawan (Duda) dan Restiani (Janda), dan 1 (satu) Buku Nikah asli Nomor 385/95/III/2018 atas nama Muhamad Nurdin dan Restiana, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1.Eka Kurniawan dan Terdakwa 2.Restiani binti Rosano Boyke, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1.Eka Kurniawan, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa 2.Restiani binti Rosano Boyke, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti: 1 (satu) pasang Buku Nikah palsu Nomor 404/089/V/2018 atas nama Eka Kurniawan (Duda) dan Restiani (Janda), dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) Buku Nikah asli Nomor 385/95/III/2018 atas nama Muhamad Nurdin dan Restiana, dikembalikan kepada saksi Muhamad Nurdin;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1410/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh: Dodong Iman Rusdani, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Chrisfajar Sosiawan, SH, MH, dan Sutedjo Bomantoro, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., SH, MH, sebagai Panitera Pengganti, Rachman Rajasa, SH, sebagai Penuntut Umum, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.